

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1330/2532

นาย หะยีอามีนหรือหะยีมีน โต๊ะ มี นา

โจทก์

พลตำรวจตรี กัมปนาท จินตวิโรจน์ กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 6, มาตรา 8

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 23, มาตรา 26

โจทก์ฟ้องต่อศาลจังหวัดปัตตานี ขอให้ลงโทษจำเลยฐานหมิ่นประมาทโจทก์ จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้รวมการพิจารณาคดีที่โจทก์ฟ้องเข้ากับคดีที่โจทก์อีกคนหนึ่ง ฟ้องจำเลยที่ศาลแขวงพระนครเหนือ โดยขอให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาล แขวงพระนครเหนือ แต่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต เช่นนี้จำเลยหาอาจยื่นคำร้องขอให้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 6,8 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ได้ไม่ เพราะคดีอาญานั้นมีบทบัญญัติตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 23,26บัญญัติเรื่องการโอนคดีไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตราดังกล่าวมาปรับแก้กรณีของจำเลยได้.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายเด่น โต๊ะมีนา ฟ้องคดีนี้เมื่อวันเวลาใด ไม่ปรากฏชัดก่อนวันที่ 7 ธันวาคม 2529 เวลากลางวันและกลางคืนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้เขียนข้อความบทประพันธ์เป็นรายงานเรื่อง 'มูจาเฮดิน ปัตตานี' ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สุดสัปดาห์ 'มติชน' ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2529 อันเป็นหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ออกจำหน่ายต่อสาธารณชนทั่วประเทศซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ความว่า ในภาคใต้ของประเทศไทยมีขบวนการโจรก่อการร้าย(ขจก.) ที่เป็นขบวนการทางการเมืองที่มีวัตถุประสงค์แบ่งแยกดินแดน อันเป็นการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างร้ายแรง ในชื่อ 'มูจาเฮดิน ปัตตานี' เกิดขึ้น ระบุถึงโจทก์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว โดยเขียนชื่อโจทก์ว่า นายหะยีมีน โต๊ะมีนา จำเลยที่ 1 มีเจตนาให้ผู้อ่านเชื่อว่าโจทก์เป็นโจรก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่เป็นความจริง การกระทำของจำเลยที่ 1 มีเจตนาใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สาม เหตุเกิดทุกตำบล อำเภอและทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328, 83 พระราชบัญญัติการพิมพ์ มาตรา 48 และสั่งให้จำเลยทั้งสองประกาศแจ้งความคำพิพากษาของศาลในหนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ สยามรัฐ แนวหน้า บ้านเมืองกำหนดฉบับละ 15 วัน ติดต่อกันและหนังสือพิมพ์สุดสัปดาห์ มติชนจำนวน 4 ฉบับติดต่อกัน โดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา

ศาลจังหวัดปัตตานีได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ

ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดปัตตานีว่า การกระทำความ

ผิดเรื่องเดียวกันนี้ นายเด่น โต๊ะมีนา ได้ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองในข้อหาหมิ่นประมาท นายหะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ หรือโต๊ะมีนา ผู้ตาย โดยการโฆษณาทางเอกสาร หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกับที่ฟ้องเป็นคดีนี้ ต่อศาลแขวงพระนครเหนือเป็นคดีอาญา หมายเลขดำที่ 3762/2530 และโดยที่โจทก์และจำเลยทั้งสองในคดีทั้งสองเรื่องเป็น คนเดียวกันคดีทั้งสองเรื่องมีประเด็นอย่างเดียวกัน เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันและเป็น กรรมเดียวกัน คดีทั้งสองเรื่องศาลเพียงแต่สั่งประทับฟ้องไว้ จำเลยมีภูมิลำเนาและ มูลคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลแขวงพระนครเหนือ และโจทก์ก็เป็นผู้มีอิทธิพล ในทางการเงินและในทางการเมืองเพราะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การรวม พิจารณาคดีทั้งสองเรื่องที่ศาลแขวงพระนครเหนือจะเป็นการสะดวกต่อศาล ขอให้ ศาลพิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองรวมกัน โดยโอนคดีนี้ไปพิจารณาพิพากษาที่ศาล แขวงพระนครเหนือ

โจทก์แถลงคัดค้านว่า โจทก์ทั้งสองคดีเป็นคนละคนกัน และพยานโจทก์หลาย ปากอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดปัตตานีซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีนี้ได้

ศาลจังหวัดปัตตานีได้มีหนังสือสอบถามไปยังศาลแขวงพระนครเหนือว่าจะ ขัดข้องในการรับโอนคดีนี้ไปรวมพิจารณากับคดีหมายเลขดำที่ 3762/2530 ของศาล แขวงพระนครเหนือหรือไม่ ซึ่งศาลแขวงพระนครเหนือตอบขัดข้องการโอนคดีดัง กล่าว

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลแขวงพระนครเหนือโดยขอให้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ศาลจังหวัดปัตตานีจำหน่ายคดีนี้เสียจาก สารบบความหรือโอนคดีไปยังศาลแขวงพระนครเหนือตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 6, 7, 8

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ในคดีอาญา การยื่นคำร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ขอให้โอนคดี ตลอดจนการส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาดในกรณีนี้ไม่อาจกระทำได้ เพราะได้มีบทบัญญัติโดยเฉพาะแล้วตามภาค 1 ลักษณะ 2 หมวด 3 อำนาจศาล มาตรา 23 และมาตรา 26 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 ฎีกาคัดค้านคำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 23 และมาตรา 26 ไม่อาจนำมาใช้แก่คดีนี้ได้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 6, 8 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 มาอนุโลมใช้บังคับแก่กรณีของจำเลยที่ 1

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว มาข้างต้นการยื่นคำร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ตลอดจนการส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาดในกรณีนี้โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 6, 8 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จะกระทำได้หรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า ในคดีอาญาการโอนคดีได้มีบัญญัติไว้แล้วตามมาตรา 23 และมาตรา 26 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งจำเลยที่ 1 ก็ยอมรับมาในฎีกาว่า มาตรา 23 และมาตรา 26 ไม่อาจนำมาปรับแก้กรณีของจำเลยที่ 1 ได้ เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติเรื่องการโอนคดีไว้โดยเฉพาะแล้ว ก็ไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 6, 8 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 มาปรับแก้กรณีของจำเลยที่ 1 ได้ คำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ประเสริฐ บุญศรี-สุทิน นนทแก้ว-บุญส่ง วรรณกลาง)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |